

1504860-32.2021.8.26.0390
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: GABRIEL ALBIERI
Comarca: Nova Granada
Foro: Foro de Nova Granada
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 02/08/2022
... linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.CONDENÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Nova Granada
Foro de Nova Granada
Vara Única
Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, Nova Granada-SP - cep 15440-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504860-32.2021.8.26.0390 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1504860-32.2021.8.26.0390
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2322445/2021 - DEL.POL.NOVA GRANADA, 21628534 - DEL.POL.NOVA GRANADA, 614/21/417 - DEL.POL.NOVA GRANADA, 2322445 - DEL.POL.NOVA GRANADA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
RULIAN AFONSO
Réu Preso

Tramitação prioritária
Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GABRIEL ALBIERI

Vistos.

RULIAN AFONSO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, porque no dia 16 de julho de 2021, por volta das 20h30min, na Rua David Milhin, Bairro Sandra Regina, nesta cidade e comarca de Nova Granada, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, com emprego de uma arma branca, uma bolsa, contendo a quantia de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais), além de documentos pessoais, pertencente a Amanda Moreira dos Santos, conforme as circunstâncias narradas na denúncia.

Oferecida e recebida a denúncia (fls. 74/76 e 78/84), oportunidade em que foi

decretada a prisão preventiva.

Mandado de prisão cumprido (fls. 118/125).

O réu foi pessoalmente citado (fls. 112/113), constituiu defensor e apresentou resposta a acusação às fls. 128/134.

O pedido de absolvição sumária foi indeferido, mantida prisão preventiva e designada audiência virtual de instrução, debates e julgamento (fls. 135/137).

Audiência redesignada (fls. 156).

Nesta audiência, realizada de forma virtual, foi ouvida a vítima, inquirida 01 (uma) testemunha de acusação e interrogado o réu.

Encerrada a instrução, em alegações finais, as partes fizeram suas postulações.

É o relatório. Fundamento e decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que atribui ao acusado a prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...) VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

(...).

O crime de roubo é caracterizado como complexo, porque decorre da unidade jurídica que se completa pela reunião de dois tipos penais: o furto (art. 155 do CP) e o constrangimento ilegal (art. 146 do CP). Tutela-se, a um só tempo, o patrimônio e a liberdade individual da vítima.

O objetivo do agente é apoderar-se do patrimônio alheio e, para isso, lança mão de violência, grave ameaça ou qualquer outro meio capaz de impossibilitar a vítima de resistir ou defender-se.

Sobre o elemento subjetivo de tal delito, necessariamente a conduta há de ser dolosa, isto é, o agente age de maneira consciente para apoderar-se, para si ou para outrem, com a violência ou grave ameaça, da coisa alheia móvel.

A respeito do momento consumativo do crime, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada (STJ, 3ª Seção, REsp 1.499.050-RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/10/2015, recurso repetitivo - info 572 - e súmula 582 do STJ).

Pois bem.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), relatório sobre investigação da ordem de serviço nº 162/2021 da Delegacia de Polícia de Nova Granada/SP (fls. 07/08), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 09/10), auto de reconhecimento de objeto (fls. 11/12) e pelas demais provas colhidas no inquérito e em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria é certa e repousa sobre o réu.

Eis um resumo dos depoimentos colhidos nos autos.

A vítima Amanda Moreira dos Santos disse que conduzia sua bicicleta, quando um homem, na condução de uma bicicleta, se aproximou atrás dela e puxou o seu cabelo e disse "vai para não vagabunda". O acusado aproximou-se e colocou um canivete perto da sua barriga. O indivíduo também pediu para entregar o seu aparelho celular, mas ela não estava com o aparelho. Relata ainda que ao informar que só estava com sua bolsa, o indivíduo pegou a bolsa, puxando, e deixou o local. O acusado era branquinho e viu muito bem o rosto do acusado. O acusado não estava com o rosto coberto. Estava com blusa de frio (preta), calça jeans e tênis. A bicicleta era branca e manchada. Nunca tinha visto o acusado anteriormente. No interior da bolsa tinha o valor aproximado de R\$ 25,00 em dinheiro, além de documentos pessoais, cartão de alimentação. Após o crime, uma moça viu a acusada chorando e ela pegou o celular e ligou para polícia. A Polícia Militar compareceu no local e a vítima contou o ocorrido. A vítima descreveu as características do acusado. No dia seguinte, a vítima foi chamada à Delegacia. Num outro dia, a vítima foi chamada na delegacia e, chegando na delegacia, reconheceu sem sombra de dúvidas o réu como sendo o autor do roubo, inclusive a bicicleta usada por ele. Na hora que reconheceu o acusado começou a chorar de pavor.

Pondere-se que, em se tratando de crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de grande importância, merecendo ser recebida sem ressalvas, especialmente quando além de ser firme, segura e coesa, encontra eco nos demais elementos probatórios dos autos, conforme reconhece a jurisprudência:

TJSP- APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DE UM DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO CORRETO. REGIME SEMIABERTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, na fase extrajudicial, pela vítima e pelas testemunhas arroladas pela acusação. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do TJSP. (...) (Processo APL 00477608820128260562 SP 0047760-88.2012.8.26.0562 - Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária Publicação: 04/08/2015 Julgamento: 30 de Julho de 2015 Relator: Airton Vieira) negrito apostro.

Ouvido como testemunha da acusação, o policial civil Fernando Manzaneles Padilha disse que vários roubos ocorriam na época dos fatos nesta comarca, com o mesmo modo. No dia 20 de julho de 2021, a PM apresentou o acusado na delegacia, na posse de uma bicicleta e arma branca. Convidaram a vítima a comparecer na delegacia. A vítima, antes do reconhecimento, viu a bicicleta e reconheceu como sendo aquela usada pelo criminoso no dia dos fatos narrada na denúncia. No mesmo dia, a vítima fez o reconhecimento fotográfico e o visual. A vítima reconheceu o acusado sem sombra de dúvidas. Recorda-se de ter mostrado fotografias de outras pessoas a vítima, além do acusado, mas não participou ativamente do reconhecimento visual, não sabendo informar se o reconhecimento foi feito com outras pessoas ao lado do acusado, apenas redigindo o termo e o assinado. O padrão é o reconhecimento pessoal ser feito com outras pessoas ao lado.

No caso em apreço, também nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Neste sentido, não há motivo para excluir-se o depoimento prestado por agente público. Aliás, como servidor público que é, tem na prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES MEIRELLES

(Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995).
Nesse sentido, há posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações”- STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

O Superior Tribunal de Justiça segue a mesma linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corrêu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. 2. Concluindo a instância ordinária, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, que a acusada praticou tráfico de drogas, porquanto foi vista entregando a sacola com maconha e cocaína ao corrêu preso em flagrante, o alcance de entendimento diverso implica no revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 3. Na linha do entendimento esposado por reiterados precedentes deste Tribunal, é permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena-base a ser aplicado, desde que seja observado o princípio do livre convencimento motivado. Precedentes. 4. Não caracteriza bis in idem a utilização das circunstâncias da quantidade ou natureza da droga na primeira e terceira fases da dosimetria da pena, nos casos em que a instância ordinária tenha fundamentado a negativa da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em outras circunstâncias concretas, sendo imprópria a via do habeas corpus à revisão do entendimento. 5. Estabelecidas as penas acima de 5 anos de reclusão e havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível a aplicação do regime inicial fechado, imediatamente mais grave que o correspondente ao quantum da sanção aplicada, nos exatos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP. 6. Ordem denegada. (HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – grifou-se. Diferente não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação – Furto qualificado tentado – Condenação – Recurso da defesa – Pedido de absolvição por falta de provas e pela incidência do princípio da insignificância – Não acolhimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova oral harmônica e coesa – Palavra da vítima goza de especial relevância nos crimes patrimoniais, normalmente praticados na clandestinidade – Depoimento policial constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade – Qualificadora do rompimento de obstáculo comprovada pelas declarações da vítima e, especialmente, pelo laudo pericial – Impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância – Ausência de previsão legal – Afronta ao direito fundamental de propriedade – Cabimento do “furto privilegiado”, desde que preenchidos os requisitos legais – Pleito de redução da fração de aumento empregada em virtude da agravante da reincidência (de 1/3 para 1/6) – Descabimento – Reincidência específica autoriza incremento maior que 1/6 – Requerimento de aplicação da fração máxima de diminuição cabível pela tentativa (2/3) – Inviabilidade – “Iter criminis” percorrido pelo agente – Proximidade da consumação – Pedidos de modificação do regime inicial semiaberto para o aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Impossibilidade – Reincidência específica – Recurso não provido – Erro material da

sentença - Promovida a correção da capitulação jurídica do fato - (TJSP; Apelação Criminal 0006797-66.2015.8.26.0066; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Barretos - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 12/02/2021) (grifos acrescidos).

Em seu interrogatório, Rulian Afonso negou os fatos. Disse que, na data em questão, não estava na cidade de Nova Granada, mas, sim, com seus parentes (avós paternos) passando férias em outra cidade, em São José do Rio Preto. Não se recorda do nome completo do seu avô. Na casa em Rio Preto, que fica na Vila Toninho, estava seu avô, sua mãe e seu irmão. Relata que os policiais dessa cidade forjaram a prisão para incriminá-lo.

Malgrado a aludida versão exculpatória do Réu, restou-se frágil e precária a prova produzida por ele no sentido de sua não incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe aproveite, conforme lhe competia, ou qualquer outra prova segura a sustentar sua narrativa, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal. Afinal, disse o Réu que estava, no dia dos fatos, noutra casa e noutra cidade na companhia de outras pessoas, mas referidas pessoas não foram arroadas como testemunha defensiva.

Apenas destaque-se que a vítima reconheceu o acusado em solo extrajudicial, como consta das fls. 09 destes autos. Não obstante, a vítima também reconheceu a bicicleta utilizada pelo Réu no dia do crime (fl. 11) e com ele apreendida. Não é só: a vítima descreveu as características pessoais do acusado e disse que, no momento do crime, bem viu o rosto do Réu, já que ele não cobria sua face e, por isso, mostrou-se bem convicta no referido reconhecimento -até mesmo chorou de desespero quando viu o acusado.

Nada há, a propósito, de irregular no reconhecimento. De se ver que a lei é clara no sentido de que "a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança (artigo 226 do CPP). Se houve impossibilidade de fazê-lo, o reconhecimento continua válido, constituindo seu descumprimento mera irregularidade.

Nesse sentido entende o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Nulidade do reconhecimento pessoal diante da inobservância ao art. 226, CPP - Inocorrência - Ato, que prescinde de maiores formalidades, corroborado por outros elementos dos autos - Preliminar afastada - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria quanto ao crime de roubo - Negativa de autoria do réu - Reconhecimento policial - Prisão do réu na posse de bem subtraído - Somatório de indícios que traduz a certeza da responsabilidade penal dos réus - Exegese do art. 239, do CPP - Livre convicção formada em face do conjunto probatório - Coeso testemunho policial comprovando a apuração da autoria do crime - Qualificadoras do concurso de agentes e emprego de arma de fogo bem comprovadas - Condenação mantida - Pena-base fixada no mínimo legal - Afastamento da reincidência - Ausência de comprovação nos autos do trânsito em julgado da anterior condenação - Causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo - Majoração única, na terceira fase, em 2/3, diante da Lei nº 13.654/18 e art. 68, CP - Precedentes - Adequação da pena - RECEPÇÃO - Quadro probatório que se mostra frágil a comprovar a autoria do delito - Localização de motocicleta com número de chassi suprimido - Negativa do réu - Adolescente que admite a posse do veículo - Depoimento da testemunha que confirma a posse do veículo pelo adolescente - Prova frágil da autoria em relação ao réu - Mera suspeita que não autoriza o decreto condenatório - Ônus da acusação em comprovar, de forma segura, o fato concreto imputado ao acusado em sua totalidade - Prova deficiente e incompleta - Dúvida autorizadora da absolvição - Recurso parcialmente provido (voto nº 46398) (TJSP; Apelação Criminal 1513238-61.2019.8.26.0320; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022) - grifou-se.

ROUBO MAJORADO - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada - Crime praticado mediante concurso de agentes - Reconhecimento pessoal em descompasso com o art. 266 do CPP. Mera recomendação. Ratificação em juízo sob o crivo do contraditório - Inviável a desclassificação para furto - Consumação com a inversão da posse. Súmula nº 582 do STJ - Condenação mantida. PENAS e REGIME PRISIONAL - Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes. Coeficiente mitigado para 1/6 - Reincidência (1/5) - Bis in idem não configurado. Diferentes condenações transitadas em julgado utilizadas em fases distintas da dosimetria - Uma causa de aumento. Elevação em 1/3 - Regime inicial fechado - Apelo provido em parte para readequar as penas (TJSP; Apelação Criminal 1504974-69.2021.8.26.0228; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/07/2022; Data de Registro: 29/07/2022) - grifou-se.

Bom que se pontue, ainda, que, de acordo com o relatório de investigação anexado aos autos (fls. 7-8) vários crimes da espécie (ao menos outros 5) ocorriam nesta comarca, sempre do mesmo modo, e, após o recolhimento do Réu, inexistem notícias de outros delitos desta espécie.

Não se pode considerar o delito como tentado, pois houve o apossamento do objeto (bolsa) e sua retirada do local onde se encontrava (na posse da vítima), sendo isso o bastante à consumação do crime, ainda que a bolsa tenha sido encontrada posteriormente.

Impossível desclassificar a conduta do acusado e enquadrá-la ao artigo 155 do Código Penal. Diante da prova da grave ameaça exercida mediante o emprego de arma branca, como relatado pela vítima em juízo, afasta-se a tese defensiva de desclassificação do crime para o de furto. A ameaça empregada pelo acusado para a subtração foi apta à intimidação e neutralização da vítima, evidenciando-se, de maneira incontestada, a perpetração de um roubo e não furto.

Em relação à majorante do emprego de arma branca, a vítima foi clara e precisa em seu depoimento, seja em solo policial ou em juízo, ao descrever que o acusado anunciou o crime portando arma branca.

A não apreensão da faca se deve ao fato de que o acusado, após o crime, evadiu-se com o instrumento, impossibilitando a localização.

Contudo, desnecessária a apreensão da arma para a incidência da majorante em questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO PRATICADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E COMPARSARIA.

Autoria e materialidade comprovadas. Palavras da vítima, reconhecimento judicial, depoimentos dos policiais e apreensão das chaves do carro roubado em poder do apelante. Causa de aumento do emprego de arma mantida. Dispensabilidade da apreensão e perícia no objeto. Penas inalteradas. Regime prisional mantido no fechado. APELO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Criminal 1524482-35.2020.8.26.0228; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/07/2021; Data de Registro: 28/07/2021) - grifou-se. ROUBO - materialidade - palavra da vítima que se sobrepõe à versão dos réus - autoria - vítima e até mesmo os réus que confirmam a subtração e a violência - versão dos réus de que a violência não visou a subtração é afastada CAUSAS DE AUMENTO - toda prova oral indica que os réus agiram aderindo um à conduta do outro - emprego de arma - palavra da vítima - possibilidade de reconhecimento quando a arma não é apreendida CONSUMAÇÃO - res que foi apreendida em cidade diversa da subtração PENA - base exasperada de 1/6 por circunstâncias judiciais desfavoráveis - segunda fase reduzida ao mínimo pela

confissão - inteligência da Súm. 545 do STJ - terceira fase exasperação de 3/8 pelas causa de aumento (TJSP; Apelação Criminal 0000943-82.2018.8.26.0229; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulínia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/07/2021; Data de Registro: 30/07/2021) - grifou-se.

Desse modo, a conduta do acusado se ajusta perfeitamente ao tipo penal do artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, atuando de maneira consciente e voluntária, isto é, dolosamente, praticou o crime de roubo.

Conforme a teoria da indiciarietade ou da ratio cognoscendi, acolhida pela doutrina majoritária e pela legislação processual, a tipicidade funciona com um indício da ilicitude, razão pela qual cabe ao réu trazer aos autos a dúvida fundada quanto a presença de uma causa de justificação, nos termos do art. 386, VI, do Código de Processo Penal. No caso sob julgamento, contudo, o réu sequer alegou a existência de causas excludentes da ilicitude.

Quanto à culpabilidade, esta analisada à luz da teoria normativa pura, de viés finalista, como reprovabilidade do injusto ao autor, composta dos elementos imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa, do mesmo modo, inexistem nos autos qualquer elemento que possa afastá-la. Ressalta-se que o Réu sequer alegou alguma causa desse tipo.

Desse modo, tem-se que a culpabilidade está presente, porquanto o réu é imputável e dotado de potencial consciência da ilicitude, bem como lhe era exigível conduta diversa. Assim, comprovadas a materialidade, a autoria, a tipicidade e inexistindo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do réu como incurso no artigo art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, tal como exposto na fundamentação acima

Passo à fixação da pena nos termos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

A violência do crime e a utilização de uma arma branca são elementos já considerados para fixação da pena-base e também como causa de aumento, razão pela qual, nesta fase, a pena deve ser fixada no mínimo legal ante a inexistência de outros elementos que possam tornar desfavoráveis as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Assim, fixo a pena inicial em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, deve incidir a agravante da reincidência (fls. 64/65 e 67). Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), restando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, diante da causa de aumento de pena em razão do emprego de violência ou grave ameaça com arma branca (inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal), aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, tornando definitiva a pena aplicada.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na data dos fatos.

O acusado é pessoa reincidente e a pena aplicada suplantou o patamar de quatro anos, assim, em obediência ao regramento estabelecido pelo art. 33, § 2º, do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, bem como a pena aplicada superar o patamar de quatro anos, o que impede a concessão da

benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Incabível o sursis, seja em razão da quantidade de pena ou da reincidência ostentada pelo acusado, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu RULIAN AFONSO, nascido aos 06/05/1996, filho de José Luiz Afonso e de Elaine Gonçalves da Silva, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no patamar fixado, em regime inicialmente fechado.

O acusado encontra-se preso por este processo e, conforme a determinação do art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, não concedo a ele o direito de recorrer em liberdade em relação aos fatos aqui apurados, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o fumus comissi delicti decorre da própria procedência da pretensão punitiva veiculada na denúncia, havendo prova da materialidade e indícios de autoria do crime atribuído ao réu.

O periculum libertatis, por sua vez, é evidenciado pela gravidade em concreto do crime praticado pelo réu, do risco concreto de ele voltar a delinquir, bem como da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que não existem garantias de que em liberdade não se afastará do distrito da culpa.

Aliás, o réu ainda está sendo investigado por outros delitos idênticos (roubo), conforme se observa da certidão criminal de fls. 67/69, seguintes processos:

- 1) 1504858-62.2021.8.26.0390;
- 2) 1504859-47.2021.8.26.0390;
- 3) 1504861-17.2021.8.26.0390; e
- 4) 1504858-62.2021.8.26.0390

Isso apenas comprova que o recolhimento do Réu ao cárcere é medida que se impõe.

Recomende-se ao cárcere em que se encontra.

Deixo de fixar a quantia mínima a título de reparação de danos porque a questão não foi submetida ao contraditório.

Também deixo de aplicar detração porque inexistem outros elementos, como comportamento carcerário, a possibilitar a aplicação da benesse.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE, encaminhando-se cópia à vítima.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

Nova Granada, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA